

<제3장 임금 제3절 통상임금>

Ⅰ. 통상임금의 개념[근기법 시행령 제6조]

- 근로기준법 시행령 제6조는 통상임금에 대하여 근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급 금액, 일급 금액, 주급 금액, 월급 금액 또는 도급 금액을 말한다.라고 정의한다. 통상임금은 근로자가 정상적인 근로시간에 제공하는 근로의 대가로서, 그 금액이 사전에 확정되어 근로자에게 안정적이고 계속적으로 지급될 것이 예정된 임금을 말한다. 여기서 정기적, 일률적, 고정적이라는 개념적 징표가 중요하게 작용하며, 이는 해고예고수당, 가산수당(연장·야간·휴일근로수당), 출산전후휴가급여, 유급휴일수당, 연차수당 등의 산정 기초가 된다. 통상임금은 근로의 양이나 질과 관계없이, 근로계약이나 취업규칙 등에 따라 근로자에게 당연히 지급될 것이 보장된 임금으로 이해된다.

Ⅱ. 통상임금을 기초로 산정하여야 할 경우[근기법 제26조, 제56조, 제74조]

- 통상임금을 기초로 하여 산정해야 하는 경우는 근로기준법 및 관련 법령에 규정된 가산수당 및 법정 급여 산정 시이다. 첫째, 근로기준법 제26조에 따른 해고예고수당 산정 시 적용된다. 사용자는 근로자를 해고하려면 적어도 30일 전에 예고해야 하며, 30일 전에 예고를 하지 않았을 때에는 30일분 이상의 통상임금을 해고예고수당으로 지급해야 한다. 둘째, 근로기준법 제56조에 따른 가산수당 산정 시 적용된다. 연장근로, 야간근로, 휴일근로에 대하여 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급해야 한다. 셋째, 근로기준법 제74조에 따른 출산전후휴가급여 중 일부 산정 시 적용된다. 최초 60일(다태아의 경우 75일)을 초과하는 기간에 대한 급여를 산정하는 데 통상임금이 기초가 될 수 있다. 이 외에도 유급휴일수당, 연차수당 등 근로기준법상 유급으로 처리되는 각종 수당의 산정 기준으로 통상임금이 활용된다.

Ⅲ. 통상임금의 판단기준

1. 원칙

- 통상임금은 근로의 대가로 지급되는 임금이어야 하며, 그 금액이 정기적, 일률적, 고정적으로 지급될 것이 확정되어 있어야 한다. 그 판단은 명칭이나 형식이 아니라, 지급 의무가 근로자에게 정기적이고 일률적으로 지급될 것을 사용자가 미리 확정하고 있는지 여부에 따라 결정된다. 지급 요건이 충족되면 사용자의 추가적인 의사 표시나 별도의 지급 행위 없이 당연히 지급될 것이 확정되어 있어야 한다.

2. 소정근로의 대가

- 통상임금은 근로자가 소정 근로 시간에 제공하는 근로의 대가로 지급되는 금품을 의미한다. 소정 근로란 법정 근로 시간 범위 내에서 근로계약으로 정한 근로 시간을 말한다. 통상임금은 이러한 소정 근로의 가치를 평가한 금액이어야 하며, 근로 제공 여부나 성과에 따라 좌우되는 변동적 임금과는 구별된다. 다만, 소정 근로 대가의 범위를 넘어서, 전체 근로에 대하여 정기적·일률적·고정적으로 지급되는 금품도 통상임금에 포함된다.

3. 통상임금의 개념적 징표 - 정기성·일률성·고정성

- 통상임금으로 인정되기 위해서는 다음 세 가지 개념적 징표를 모두 갖추어야 한다.

(1) 정기성

- 정기성이란 금품이 일정 간격을 두고 계속적·반복적으로 지급되는 성질을 의미한다. 반드시 매월 지급될 필요는 없으며, 2개월, 3개월, 6개월 등의 주기로 지급되더라도 미리 정해진 주기에 따라 지급되면 정기성이 인정되지만, 일회적이거나 비정기적으로 발생하는 사유에 따라 지급되는 금품은 정기성이 부정된다.

(2) 일률성

- 일률성이란 금품이 모든 근로자 또는 특정 조건을 충족하는 전체 근로자에게 일률적으로 지급되는 성질을 의미한다. 여기서 특정 조건은 업무 특성(직책, 직급, 기술)이나 근속 기간 등 소정 근로와 관련된 조건이어야 하며, 개인의 실적이나 성과 등 불확정적인 조건이 아니어야 한다. 일률성은 근로자 집단에 대한 일반적 지급 가능성을 기준으로 판단한다.

(3) 고정성

- 고정성이란 근로자가 소정근로를 제공하기만 하면 지급 여부나 금액이 사전에 확정되는 성질을 의미한다. 근로자가 소정 근로를 제공하면 지급 여부나 지급 액수가 달리 변동될 여지 없이 확정되어 있어야 하며, 근무 실적이나 성과 평가 등 추가적인 조건에 따라 달라지는 임금은 고정성이 부정된다. 특히, 판례는 특정 시점에 재직 중일 것을 요건으로 하는 임금은 재직 여부라는 추가 조건 성취가 필요하므로 원칙적으로 고정성이 부정된다고 판시한다.

Ⅳ. 통상임금성 인정 여부가 문제되는 사례

1. 복리후생비

- 복리후생비는 원칙적으로 근로의 대가가 아닌 근로자의 생활 편의 및 복지 증진을 목적으로 지급되므로 통상임금성이 부정된다. 다만, 그 명칭이 복리후생비라 할지라도, 예외적으로 실제 모든 근로자에게 일률적으로 지급되고 근로 제공 외의 다른 조건이 없이 고정적으로 지급되는 경우에는 통상임금으로 인정될 수 있다. 판례는 식대, 교통비 등에 대하여 대가성과 고정성 여부를 엄격하게 판단한다.

2. 일할계산하여 지급하는 정기상여금

- 정기적이고 일률적으로 지급되는 상여금은 원칙적으로 통상임금에 포함된다. 또한, 지급 시점이 도래하기 전 퇴직한 근로자에게 근로 기간에 비례하여 일할계산하여 지급하는 상여금은 고정성이 인정되어 통상임금으로 인정된다. 이는 근로의 대가로서의 성격이 강하고, 퇴직 등 추가 조건에 의해 지급이 배제되지 않기 때문이다.

3. 특정 시점에 재직 중일 것을 조건으로 하는 임금

- 특정 시점(예 : 지급일)에 재직 중일 것을 조건으로 지급하는 임금(예 : 상여금)은 원칙적으로 통상임금성이 부정된다. 재직 조건은 소정 근로 제공 외의 추가적인 조건에 해당하므로, 고정성을 결여한 것으로 본다. 다만, 예외적으로 퇴직자에게도 일할계산하여 지급하도록 약정되어 있다면 고정성이 인정되어 통상임금으로 인정될 수 있다.

4. 근속기간에 연동하는 임금

- 근속기간에 따라 지급 액수가 달라지는 임금(예 : 근속수당)은 통상임금성이 인정된다. 근속기간은 근로자가 선택할 수 없는 객관적이고 일률적인 조건이며, 해당 기간을 충족하면 지급이 확정되므로 일률성과 고정성이 인정되기 때문이다.

5. 근무일수에 연동하는 임금

- 근무일수에 연동하여 지급되는 임금(예 : 만근수당)은 원칙적으로 고정성이 부정되어 통상임금성이 부정된다. 이는 결근 여부에 따라 지급 액수가 달라지므로 근로 제공 외의 추가적인 조건 성취가 필요하다고 보기 때문이다. 다만, 예외적으로 소정 근로일수 전부를 근무해야 받을 수 있는 것이 아니라 일정 기준을 충족하면 고정적으로 지급되는 경우에는 통상임금으로 인정될 수 있다.

6. 근무실적에 연동하는 임금

- 개인의 근무실적, 노력 정도, 성과 평가 등 불확정적인 조건에 따라 지급 여부나 액수가 달라지는 임금(예 : 성과급)은 고정성이 결여되어 원칙적으로 통상임금성이 부정된다. 다만, 예외적으로 최소지급이 보장되어 있다면 인정될 수 있다.

7. 특수한 기술·경력 등을 조건으로 하는 임금

- 특수한 기술이나 경력, 면허 등을 조건으로 하여 지급되는 수당(예 : 자격수당, 기술수당)은 통상임금성이 인정된다. 해당 기술 보유 여부는 기왕에 확정된 사실로서 소정 근로 제공과 관련된 일률적 조건이며, 그 조건 성취 후에는 지급이 확정되므로 일률성과 고정성을 모두 충족한다고 본다.

8. 단체협약 등에 의하여 지급이 제한되는 임금

- 단체협약 등에 지급 기준이 명시되어 있더라도, 지급 정지나 제한 조건(예 : 징계, 휴직)이 구체적으로 명시되어 있고 그 조건이 합리적인 경우에도 원칙적으로 통상임금성이 인정된다. 왜냐하면 이러한 조건은 일반적으로 지급이 확정된 후 발생하는 사후적 조건에 불과하여 고정성을 부정하는 본질적인 조건으로 보지 않기 때문이다.

9. 근무일마다 실비변상 명목으로 지급되는 임금

- 근무일마다 지급되는 일당 형태의 실비변상액(예 : 경비, 교통비)은 근로의 대가가 아닌 업무 수행에 필요한 비용의 보전이므로 원칙적으로 통상임금성이 부정된다. 다만, 예외적으로 실비 변상액이라는 명목 하에 실질적으로 근로 제공에 대한 대가의 일부로 지급되는 경우에는 통상임금으로 인정될 수 있다.

10. 재직조건이 부가된 정기상여금 및 보전수당

- 앞선 3.의 내용과 마찬가지로, 특정 시점에 재직 중일 것을 부가 조건으로 하는 정기상여금은 고정성이 부정되어 원칙적으로 통상임금성이 부정된다. 퇴직자에게 일할계산하여 지급하지 않는 한, 지급 시점까지의 근속 여부가 지급 여부를 결정하므로 불확정적인 조건으로 본다.

11. 선택적 복지제도 시행과 관련된 복지포인트

- 선택적 복지제도에 따라 부여되는 복지포인트는 현금 지급이 아니고, 근로 대가성이 부정되며, 사용자가 지급 의무를 지는 임금으로 보기 어려우므로 원칙적으로 통상임금성이 부정된다. 다만, 현금 지급 가능성, 근로 대가성 등 실질적 임금 성격이 강하게 인정되는 경우에는 예외적 검토가 필요하다.

12. 야간교대수당

- 야간교대 근무 등 특정 형태의 근로에 대하여 지급되는 수당 중 근로기준법상 가산수당 범위를 넘어 추가적으로 지급되는 부분은 그 지급이 정기적·일률적·고정적이면 통상임금성이 인정될 수 있다. 다만, 근로기준법 제56조의 가산수당은 통상임금을 기초로 산정된 결과물이지만 통상임금 자체는 아니다.

13. 단체협약에 따른 임금인상 소급분

- 단체협약 등에 의해 임금이 소급하여 인상되었을 때 지급되는 소급분은 인상된 임금액이 소급하여 지급된 것이므로, 인상된 기본 임금 등이 통상임금 요건을 충족하는 한 소급분도 통상임금 산정에 포함되어야 한다.

14. 고정 O/T 수당

- 실제 연장 근로 시간과 상관없이 매월 일정액을 고정적으로 지급하기로 정해진 연장 근로 수당(고정 OT 수당)은 원칙적으로 통상임금성이 부정된다. 이는 연장 근로 제공이라는 추가 조건에 대한 대가이고, 근로 대가의 일부를 포괄하여 지급하는 것이므로 고정성이 결여된 것으로 본다. 다만, 예외적으로 실제 연장 근로 시간 등이 근로 제공과 무관하게 정액으로 확정되어 있다면 그 부분은 통상임금으로 인정될 가능성이 있다.

V. 통상임금의 산정방법

1. 원칙

- 통상임금은 근로자에게 정기적으로 지급되는 임금의 총액을 산정 기간의 소정 근로 시간 또는 총 근로 시간으로 나누어 산정한다. 월급제 근로자의 경우, 월급 총액을 월 소정 근로 시간(주 40시간 근무의 경우 209시간)으로 나누어 시간급 통상임금을 산정하는 것이 원칙이다. 일급 또는 주급 근로자는 각각의 임금 액수를 해당 기간의 소정 근로 시간으로 나누어 산정한다.

2. 시간급으로의 환산

- 통상임금을 일급, 주급, 월급 등 어떤 형태로 산정하더라도, 근로기준법상 가산임금 산정 등을 위해서는 시간급 통상임금으로의 환산이 필수적이다. 월급제 근로자의 시간급 통상임금은 다음과 같이 계산한다.

- 시간급 통상임금 = 월 통상임금 총액 / 월의 소정근로시간 수

- 이때 월의 소정근로시간 수는 1일 소정 근로시간 × 주당 평균 근로일수 × 52주 ÷ 12개월 등의 방식으로 계산되며, 일반적으로 주 40시간 근무제 하에서는 209시간이 적용된다.

VI. 통상임금 배제합의

1. 문제점

- 통상임금 범위에 포함되어야 할 임금(예 : 정기상여금)을 노사 간의 합의(단체협약, 취업규칙 등)를 통해 통상임금 산정에서 제외하기로 합의(통상임금 배제합의)한 경우 그 효력이 문제된다. 이러한 합의는 법정 수당 산정 기초를 낮춤으로써 근로자에게 불이익을 초래할 수 있다.

2. 효력

- 판례는 노사 간의 통상임금 배제합의에 대하여 원칙적으로 무효라고 본다. 통상임금은 근로기준법상 가산임금 등을 산정하기 위한 강행 법규적 기준이므로, 노사 합의로 법이 정한 기준 이하로 근로자에게 불리하게 변경하는 것은 근로기준법 제15조(이 법을 위반한 근로계약)에 위반되어 무효이다. 다만, 최근 판례는 신의칙 위반 여부를 판단하여, 통상임금 재산정으로 인한 추가 법정 수당 청구가 기업의 중대한 경영 위기를 초래하거나 공동의 이익을 위한 합의를 정면으로 위반하는 경우 예외적으로 청구를 제한할 수 있다고 본다.

3. 차액 임금의 청구

- 통상임금 배제합의가 무효로 판단되면, 근로자는 기존에 받았던 법정 수당 등의 금액과 재산정된 통상임금을 기초로 산정된 정당한 법정 수당 금액과의 차액을 사용자에게 청구할 수 있다. 이러한 차액 청구권은 임금채권의 소멸시효(3년) 범위 내에서 인정된다. 다만, 앞서 언급한 바와 같이 신의칙 위반 여부가 쟁점이 될 수 있다.

VI. 결론

- 통상임금은 근로기준법 시행령 제6조에 따라 정기성, 일률성, 고정성을 모두 갖춘 임금으로서, 근로 제공의 대가를 미리 확정된 금품이다. 이는 연장 근로 가산수당이나 해고예고수당 등 근로자의 권리 보장을 위한 법정 수당 산정의 핵심 기준이 된다. 특히 재직 조건이 부가된 정기상여금 등은 고정성 충족 여부가 주요 쟁점이다. 노사 간의 통상임금 배제합의는 근로기준법 위반으로 원칙적으로 무효이며, 근로자는 재산정된 통상임금을 기초로 한 차액 임금을 청구할 권리가 인정된다. 다만, 신의칙 위반 법리의 적용으로 예외적인 제한이 있을 수 있다.